

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2136/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายประทีป เจริญบำเพ็ญทาน กับพวก

ผู้ร้อง

นายสิงห์สุกข์ อมรพิมล กับพวก

จำเลย

นายสยาม ปรีดาวัฒนากุล ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความ ว่า ผู้ร้อง ทั้ง สี่ ฎีกา มี ทาง ชนะคดี โปรด มี คำสั่งให้ ทุเลการบังคับไว้ ก่อน หมายเหตุ โจทก์ แกลง คัดค้าน (อันดับ 82) สืบเนื่อง จาก โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินของ จำเลย โฉนด เลขที่ 13661, 13668 และ 13669ตำบล บึง สนั่น (คลองรังสิตฝั่งเหนือ) อำเภอธัญบุรี (กลางเมือง)จังหวัดปทุมธานี เพื่อ ขายทอดตลาด บังคับ ชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ตามยอม ผู้ร้อง ที่ 1 ถึง ที่ 4 ยื่น คำร้อง อ้างว่าผู้ร้อง ทั้ง สี่ เป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ของ จำเลย ในคดี อื่นซึ่ง ศาล พิพากษา ให้ จำเลย กับพวก จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บน โฉนด ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สี่แล้ว แต่ คดี ยัง ไม่ถึงที่สุด หาก ที่ดิน ถูก ขายทอดตลาด ไปจะ ทำให้ ผู้ร้อง ทั้ง สี่ ได้รับ ความเสียหาย ขอ ให้ ศาล มี คำสั่งงด การ ขายทอดตลาด ที่ดิน ดังกล่าว ไว้ ก่อน จนกว่า คดี ผู้ร้องกับจำเลย จะ ถึงที่สุด ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้ งด การ ขาย ไว้ ก่อน จนกว่าคดีผู้ร้อง กับ จำเลย จะ ถึงที่สุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก คำสั่งศาล ชั้นต้น ผู้ร้อง ที่ 1 ถึง ที่ 4 ฎีกา พร้อม กับ ยื่น คำร้อง นี้(อันดับ 72, 73) คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลย ทั้ง ห้า ได้ ทำ สัญญาจะขาย ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ตาม คำร้อง ให้

แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สี่ จำเลย ทั้ง ห้ามผิดสัญญา ผู้ร้อง ทั้ง สี่ จึง ฟ้อง ขอให้ จำเลย ทั้ง ห้า
ขาย ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ให้ แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สี่ ศาลชั้นต้น พิพากษาให้ จำเลย ทั้ง
ห้า จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างนั้น ให้ แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สี่
จำเลย ทั้ง ห้า อุทธรณ์ คดี อยู่ ระหว่างการ พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ โจทก์ ซึ่ง
เป็น เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษา ซึ่ง ถึงที่สุด แล้ว ได้ ร้องขอ ให้ ศาล ยึด ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง ดังกล่าว จน มี การ นัด วัน ขายทอดตลาด ไว้ แล้วดังนี้ ศาล จะ สั่ง ให้
งด การ ขายทอดตลาด หาได้ไม่ เพราะ สัญญาระหว่าง จำเลย ทั้ง ห้า กับ ผู้ร้อง ทั้ง
สี่ เป็น เพียง สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าว ให้ แก่ กัน
กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง นั้น ยัง มิได้ เปลี่ยน มือ มา เป็น ของ ผู้ร้อง
ทั้ง สี่ ผู้ร้อง ทั้ง สี่ จึง ไม่มี สิทธิ ที่ จะ มา ร้องขอ ให้ งด การ ขายทอดตลาดไว้
ก่อน ได้ ให้ยก คำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ